

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 219/2531

บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด

โจทก์

นายเอียน ตรงเหมือน กับพวก

จำเลย

นางสาววนิดา อ็อกกังวาล ทนายจำเลยที่

2 ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 4 ฎีกา มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 138 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 30,000
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 135,134)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 4 ไม่วางหลักประกัน ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 128,129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ